

인증종자 및 인증종자업자 조사·점검

1. 목 적

「종자산업법」 제36조의8 및 「종자산업법 시행규칙」 제23조의13에 따라 인증종자업자 및 인증종자 판매·보급하는 자의 조사 등에 관한 세부사항 규정을 목적으로 한다.

2. 인증종자 및 인증종자업자 조사

「종자산업법」 제36조의2에 따라 무병화인증을 받은 종자를 생산, 판매하는 자의 영업장소, 사무소 등에 출입하여 무병화인증 관련 시설 및 관계 서류·장부, 종자 등을 조사하거나 품질검사와 조사·검사에 필요한 종자, 토양, 산물 등을 수거하는 것을 말한다.

3. 조사의 종류

가. 정기조사

국립종자원장은 인증종자 및 인증종자업자에 대한 조사계획을 매년 1회 이상 수립하고 시행하여야 한다.

나. 수시조사

정기조사 이외에 무병화인증 위반사실에 대한 신고·민원·제보 등이 접수되는 경우 수시조사를 실시할 수 있다.

4. 조사항목 및 방법

가. 조사항목

1) 인증종자의 생산과정이 무병화인증기준에 맞는지에 대한 서류조사 및 현장조사
(「종자산업법 시행규칙」 제23조의3제1항)

가) 무병묘의 품질규격

나) 재배포장 조건 및 생산·관리 기준 준수 여부

2) 인증종자업자의 준수사항 이행여부에 대한 서류조사 및 현장조사(「종자산업법 시행규칙」 제23조의13)

가) 무병화인증 표시 적합 여부(「종자산업법 시행규칙」 제23조의4제1항)

나) 자료보관 등 인증종자업자의 준수사항 이행여부

나. 조사방법

- 1) 국립종자원장은 무병화인증을 받은 종자업자, 무병화인증을 받은 종자를 판매·보급하는 자를 조사하려는 경우에는 별지 제6호서식의 조사계획서를 조사 개시 7일 전까지 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우나 미리 알리면 그 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우에는 조사의 개시와 동시에 조사계획서를 조사대상자에게 제시하거나 조사의 목적 등을 조사대상자에게 구두로 통지할 수 있다.
- 2) 조사반은 조사공무원 2명 이상을 1개반으로 편성하며 조사반원 중 상위 직급자를 조사반장으로 한다.
- 3) 현장조사 시 조사반은 조사 공무원증 및 별지 제6호서식의 조사계획서를 제시한 후 조사에 임하며 위반사항이 있을 경우 위반자 또는 관계인으로부터 별지 제7호서식의 위반사실 확인서와 증거서류를 받아야 한다. 다만, 위반자가 확인서의 날인을 거부하거나 기피하는 때에는 조사원 2명 이상이 서명 또는 날인으로 그 사실을 확인할 수 있다.
- 4) 무병화인증을 받은 종자업자, 무병화인증을 받은 종자를 판매·보급하는 자의 사무소 등에 출입하여 무병화인증 관련 시설 및 관계 서류·장부 등을 조사할 경우에는 해당 소유자·점유자 또는 관계인(이하 ‘소유자 등’이라 한다.) 등을 입회시켜야 한다.
- 5) 국립종자원장은 종자산업법 제36조의4에 따라 무병화인증 위반사실에 대한 신고·민원·제보 등을 접수받은 경우에는 이에 대한 사실여부를 확인하기 위하여 현장조사를 하거나 별지 제8호서식으로 사실확인요청을 할 수 있다.
- 6) 국립종자원장은 무병화인증에 대한 위반사항이 확인된 경우 종자산업법 시행규칙 제23조의7 별표 3의4에 따라 무병화인증 취소, 무병화 인증표시의 제거, 시정조치 명령 또는 판매·보급의 금지 및 회수·폐기 명령 등 행정처분을 통보하여야 한다.
- 7) 조사원은 조사·점검을 완료한 후에는 그 결과를 국립종자원장에게 보고하여야 한다.

5. 시료수거 및 검정

가. 시료의 수거

「종자산업법」 제36조의8제2항에 따라 무병화인증 관련 조사·점검을 위하여 조사

용 시료를 제공받아 검사하거나 자료 제출을 요구할 수 있다.

나. 시료의 검정

조사용 시료 수거량 및 품질검정 방법은 「종자산업법 시행규칙」 별표 3의2 무병화 인증의 기준에 따른다.

다. 시료의 보관 및 폐기

조사·점검을 위해 검정 후 남은 시료는 재검정 등을 위하여 변질 또는 품위가 손상되지 않도록 조치하여 검정 이후 무병화 인증 유효기간 만료일까지 식물체 조직 또는 핵산으로 보관한다. 다만, 보관 중 변질될 우려가 있거나 보관할 필요가 없다고 판단되는 시료는 폐기할 수 있다.